主題精選：農業生產 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 農業用地變更條件
發布日期: 2025-06-17
內文
• (一) 不影響農業生產環境之完整性根據農業發展條例第10條：「農業用地於劃定或變更為非農
業使用時，應以不影響農業生產環境之完整，並先徵得主管機關之同意。」
• (二) 徵得農業主管機關之同意依據農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第5點：
「農業用地變更使用，應避免影響農業生產環境之完整。有下列情形之一者，不同意變更使
用：
1. 未依規定規劃設置隔離綠帶或設施。
2. 使用具有農業灌溉功能之系統作為廢污水排放使用或有妨礙上、下游農業灌排水系統輸水
能力之虞。
3. 申請變更範圍內夾雜未申請變更之農業用地且妨礙其農業經營。
4. 妨礙原有區域性農路通行。
5. 申請變更農業用地辦理部分土地分割，致造成坵塊零碎不利農業經營。但線狀之公共建
設，不在此限。
6. 目的事業主管機關就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合
理性及無可替代性，未提出評估意見或未表示支持意見。
7. 其他依本要點規定不得同意變更使用之情形。
• (三) 繳交回饋金按農業發展條例第12條：「農業用地之變更，應視其事業性質，繳交回饋金，
撥交中央主管機關所設置之農業發展基金，專供農業發展及農民福利之用。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下